

1500105-63.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2008169/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22362101 - CPJ SANTO ANDRE, 59/22/929 - CPJ SANTO

ANDRE, 59/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2008169 - CPJ SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500105-63.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500105-63.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2008169/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22362101 - CPJ SANTO ANDRE, 59/22/929 - CPJ SANTO

ANDRE, 59/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2008169 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR ARAUJO ALMEIDA SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou JOÃO VITOR ARAUJO ALMEIDA SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 7h, na Rua Gaspar Nunes Galvão, 100, Sacadura Cabral, nesta cidade, o acusado, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 103 porções de crack e 30 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de constatação de fls. 10/12. Eis a descrição dos fatos segundo a denúncia: apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento e, quando se aproximaram do indiciado, ele dispensou uma

sacola. O indiciado foi detido. Dentro da sacola havia porções de cocaína e crack. A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão revelam que as substâncias destinavam-se à comercialização.

O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 115/120). A denúncia foi recebida em 22/02/2022(fls. 121/123), seguindo-se a citação (fls. 142), com apresentação da resposta à acusação (fls.143/147). Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls.05/06), auto de apreensão e exibição (fls. 07/08), laudos de constatação prévia (fls 10/12) e laudo definitivo de exame químico toxicológico (fls.97/99), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Marcos disse que estava em patrulhamento pelo local quando na Rua Gaspar, deparou-se com o réu que portava uma sacola. Ao avistar a viatura, o acusado dispensou a sacola próximo a um lixo e mudou de direção. Ao ser abordado, em revista pessoal, nada foi encontrado. Na sacola havia entorpecente. O réu admitiu que estava vendendo droga. Estava próximo quando ele jogou a sacola. Não se recorda como ele estava vestido. Não o conhecia anteriormente.

A testemunha Patrick, disse se recordar da data dos fatos, informando que no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando ingressou na rua, viu o réu que ao avistar a viatura, dispensou algo que portava na mão. Foi verificar o que tinha na sacola e era droga. Não conhecia o réu, anteriormente, e quando o visualizou ele estava aproximadamente 50 metros de distância. Não se recorda se foi encontrado dinheiro.

O réu, em seu interrogatório, confessou que estava transportando a sacola com droga no dia dos fatos e que não conhecia os policiais anteriormente.

Como se vê, a testemunha de acusação forneceu depoimento coeso, firme e uníssono no sentido de que os réus praticaram as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar o depoimento do policial.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA

DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, o acusado confessou a prática delitiva. Acrescenta-se que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, abordar os réus e acusá-los da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, além de 500 dias multa.

Em segunda fase considero a atenuante da confissão espontânea. Contudo, mantenho a pena no piso legal, considerando que nesta fase da dosimetria a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em um ano e oito meses de reclusão, além de 166 dias multa.

Fixo a pena definitiva em um ano e oito meses de reclusão, além de 166 dias multa. Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicado ao réu, em virtude da primariedade dele, é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR ARAUJO ALMEIDA SANTOS pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. Presentes, entretanto, os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo

período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Tendo em vista o decidido, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA